中山市神湾镇“2024.1.19”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

2024年1月19日7时5分许，在中山市神湾镇神湾大道南40号对开（围仔路口）路段处发生一起造成1人死亡一般生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）、《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，神湾镇人民政府、市公安局、市应急管理局、市交通运输局等有关部门组成中山市神湾镇“2024.1.19”一般生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

经调查，神湾镇“2024.1.19”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故，相关调查情况如下:

一、交通事故经过

2024年1月19日7时5分，驾驶人张*林驾驶粤C27***号重型厢式货车，沿G228国道从珠海市斗门区往中山市板芙镇方向行驶，驶至神湾镇神湾大道南40号对开（围仔路口）路段，超限速行驶过程中，粤C27***号重型厢式货车车头与同方向同车道前方由驾驶人林*珍驾驶的中山G72***号电动自行车尾部发生碰撞后，左侧车轮再碾压林*珍身体而肇事，事故造成林*珍死亡。

二、交通事故原因

经公安交警部门认定，张*林未按操作规范安全驾驶，且驾驶机动车超限速行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款及第四十二条第一款之规定，是导致此事故发生的全部过错，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，张*林承担此事故的全部责任，林*珍不承担此事故的责任 。

三、涉事单位调查情况

经事故调查组调查，涉事道路运输经营单位宋*滔（负责人：宋*滔）存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十四条第一款、第二十七条第二款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款和第八十一条规定违法行为。

四、对事故单位和责任人的处理意见

神湾镇“2024.1.19”一般生产经营性道路交通责任事故造成1人死亡的严重后果，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规，建议对涉事的道路运输经营单位及其主要负责人宋*滔作出如下处理:

道路运输经营单位宋*滔在神湾镇“2024.1.19”一般生产经营性道路交通事故中，存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项规定的违法行为。宋*滔作为道路运输经营单位，未办理《道路运输经营许可证》，未制定安全管理制度，涉事粤C27***号重型厢式货车未办理《道路运输证》，不具备安全条件，非法从事道路运输活动，导致发生安全事故，对事

故负有责任，是事故责任单位。同时，道路运输经营单位宋*滔存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十四条第一款、第二十七条第二款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款和第八十一条规定违法行为。建议由事故发生地神湾镇人民政府对道路运输经营单位宋*滔对事故负有责任的上述违法行为进行事故处罚。由于宋*滔系以个人名义从事生产经营活动，其既属于从事生产经营活动的生产经营单位，又属于生产经营单位的主要负责人，这种情况下，若既处罚生产经营单位又处罚生产经营单位的主要负责人会存在身份重叠、同一而导致出现双重处罚的结果。因此，建议不再对宋*滔作为生产经营单位主要负责人的违法行为进行行政处罚 。

五、事故防范和整改措施

（一）道路运输经营单位宋*滔要进一步落实安全生产主体责任，按规定对从业人员进行安全生产培训和教育，加强营运车辆及驾驶员的安全管理，提高安全意识，消除安全隐患，预防和减少事故的发生。

（二）属地交通运输管理、公安交警等部门应继续加强对从事道路运输的货运车辆、从事货物运输单位及货运源头单位的安全监管，严厉打击各类道路交通运输安全违法行为，规范路面行车秩序，防范道路交通运输安全事故的发生，创造安全和谐的交通运输环境。

（三）属地公安交警、交通运输管理等部门要重视和加强道路交通安全法律法规的宣传教育，通过多种方式加强对驾驶人及群众交通安全宣传和教育，警示超速驾驶、疲劳驾

驶、超员超载等违法行为的危害；要深入开展道路交通安全隐患排查整治工作，继续用好高风险企业约谈、问题通报等有效方法，及时将事故风险隐患通报给运输企业，督促企业落实主体责任 。

中山市神湾镇“2024·1·19”一般生产经营性
道路交通责任事故调查组